



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-664-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Octubre de 2019

Referencia: EX-2019-70659695- -APN-DGD#MPYT - CONC. 1719

VISTO el Expediente N° EX-2019-70659695- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada el día 9 de agosto de 2019, consiste en la adquisición, por parte de la firma OILSTONE ENERGÍA S.A., del CIENTO POR CIENTO (100 %) de participación en la concesión de explotación de hidrocarburos sobre las áreas «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua», ubicadas en la provincia de NEUQUÉN; así como la participación en la concesión de transporte sobre el área «Al Sur de la Dorsal», a la firma YPF S.A.

Que la transacción se produce en el marco de un Convenio de Cesión celebrado entre las firmas OILSTONE ENERGÍA S.A. e YPF S.A., a través del cual la segunda cede a la primera la totalidad los derechos de explotación sobre los bloques «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua» y, en lo que refiere a la concesión de transporte del área «Al Sur de la Dorsal», la misma pasará a ser parcialmente de titularidad exclusiva de la firma OILSTONE ENERGÍA S.A., por cuanto la cesión no incluye la planta de tratamiento y almacenaje de petróleo crudo «Challacó», siendo este un activo excluido de la operación.

Que las áreas transferidas a la firma OILSTONE ENERGÍA S.A. se encuentran ubicadas en la provincia de NEUQUÉN y, hasta la presente operación, sus derechos de explotación se encontraban exclusivamente en cabeza de la firma YPF S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 1 de agosto de 2019.

Qué con fecha 8 de agosto de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como “Anexo Confidencial 2.f) (i)”.

Que el día 20 de agosto de 2019, la citada ex Comisión Nacional ordenó que el documento reseñado “Anexo Confidencial 2.f) (i)” se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro de dicho organismo.

Que los datos presentados por las firmas notificantes importan información sensible, siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.00.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$2.000.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 17 de septiembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1719”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición, por parte de la firma OILSTONE ENERGÍA S.A., del CIEN POR CIENTO (100 %) de participación en la concesión de explotación de hidrocarburos sobre las áreas «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua» así como la participación en la concesión de transporte sobre el área «Al Sur de la Dorsal», todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442, y concederla confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada como Anexo Confidencial 2.f).(i) en fecha 9 de agosto de 2019, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección del Registro.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo

de 2018 y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas OILSTONE ENERGÍA S.A. e YPF S.A., respecto a la documentación acompañada como “Anexo Confidencial 2.f) (i)” con fecha 9 de agosto de 2019, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales debidamente acompañados y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección del Registro de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la operación notificada, la cual consiste en la adquisición, por parte de la firma OILSTONE ENERGÍA S.A., del CIEN POR CIENTO (100 %) de participación en la concesión de explotación de hidrocarburos sobre las áreas «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua» así como la participación en la concesión de transporte sobre el área «Al Sur de la Dorsal», todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 17 de septiembre de 2019 correspondiente a la “CONC. 1719” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, como Anexo IF-2019-84259695-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.10.15 13:12:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.15 13:12:27 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-84259695-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 17 de Septiembre de 2019

Referencia: Conc. 1719 | Dictamen Art. 14, inc. (a), Ley N° 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-70659695- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: “CONC.1719 - OILSTONE ENERGÍA S.A. E YPF S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442.”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 9 de agosto de 2019, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de la firma OILSTONE ENERGÍA S.A. (en adelante, "OILSTONE"), del cien por ciento (100%) de participación en la concesión de explotación de hidrocarburos sobre las áreas «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua» —ubicadas en la provincia de Neuquén—; así como la participación en la concesión de transporte sobre el área «Al Sur de la Dorsal», a YPF S.A. (en adelante, "YPF").
2. La transacción se produce en el marco de un «*Convenio de Cesión*» celebrado entre OILSTONE e YPF, a través del cual la segunda cede a la primera la totalidad los derechos de explotación sobre los bloques «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua» y, en lo que refiere a la concesión de transporte del área «Al Sur de la Dorsal», la misma pasará a ser parcialmente de titularidad exclusiva de OILSTONE, por cuanto la cesión no incluye la planta de tratamiento y almacenaje de petróleo crudo «Challacó» —siendo este un activo excluido de la operación.
3. Las áreas transferidas a OILSTONE se encuentran ubicadas en la provincia de Neuquén y, hasta la presente operación, sus derechos de explotación se encontraban exclusivamente en cabeza de YPF.
4. OILSTONE es una compañía argentina activa en el sector de hidrocarburos, actividad que desarrolla primordialmente en el país. Se dedica a la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas, extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural y a la comercialización de petróleo y sus derivados.
5. OILSTONE es titular del 100% de la Concesión de Explotación sobre el área «Cerro Bandera», ubicada en la provincia del Neuquén, y del 40% de participación en la Unión Transitoria «Dorsal», ubicada también en la provincia del Neuquén, junto con la empresa Gas y Petróleo del Neuquén S.A. La UT Dorsal incluye

las áreas de «Portezuelo Minas», «Puesto Cortadera», «NI Loma Negra», «Bajo Baguales», «Cutrel Có Sur», «Collón Curá» y «Neuquén del Medio».¹

6. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 1 de agosto de 2019. La operación se notificó en tiempo y forma.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

7. De acuerdo a lo previamente expuesto, la presente operación consiste en la adquisición, por parte de la firma OILSTONE del cien por ciento (100%) de participación en la concesión de explotación de hidrocarburos sobre las áreas «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua» así como la participación en la concesión de transporte sobre el área «Al Sur de la Dorsal».

8. A continuación, se listan las empresas afectadas y las actividades que desarrollan en el país:

Tabla N° 1: Comparación de las actividades económicas de las Empresas Afectadas en Argentina

Empresa	Actividad Económica
OILSTONE ENERGÍA S.A. (Grupo Comprador)	• Exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas. Titular del 100% de la Concesión de Explotación sobre el área «Cerro Bandera», ubicada en la Provincia del Neuquén y del 40% de participación en la Unión Transitoria Dorsal, ubicada también en la Provincia del Neuquén. La UT Dorsal incluye las áreas de «Portezuelo Minas», «Puesto Cortadera», «NI Loma Negra», «Bajo Baguales», «Cutrel Có Sur», «Collón Curá» y «Neuquén del Medio». • Extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural • Comercialización de petróleo y sus derivados.
Áreas «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua». (Objeto)	• Concesión otorgada para la explotación de hidrocarburos en las áreas «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas», y «Ojo de Agua». • Concesión de transporte sobre el área “Al Sur de la Dorsal”.

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente

9. Como fue expuesto, en la presente operación OILSTONE adquirió el 100% de la participación de YPF en la concesión otorgada para la explotación de hidrocarburos en las Áreas «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua» así como la participación de YPF en la concesión de transporte sobre el área «Al Sur de la Dorsal».

10. Al ser OILSTONE una empresa dedicada a la producción de hidrocarburos —gas y petróleo— se verifica que la operación notificada es de naturaleza horizontal.

II.2. Efectos Económicos de la Operación

11. De acuerdo a la información que surge del sitio web del Ministerio de Minería y Energía, las participaciones conjuntas de la adquirente y de las áreas objeto, tanto en la producción de gas, por un lado, como en la producción de petróleo, por otro, no superan el 1% para el año 2018.

12. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

II.3. Cláusulas de Restricciones

13. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. PROCEDIMIENTO Y ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

14. El día 9 de agosto de 2019, OILSTONE e YPF S.A. notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente.

15. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los Artículos 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

16. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Art. 7, inc. (d), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

17. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI 145/2019, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL (\$2.640.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Art. 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³

18. Con fecha 20 de agosto de 2019, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 17 de la Ley N° 27.442, se solicitó a la SECRETARIA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.

19. En relación a lo consignado en el párrafo anterior, cabe destacar que la SECRETARIA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN no ha brindado una respuesta a la intervención que oportunamente se le solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 17 de la Ley N° 27.442 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tienen objeción alguna que formular a la misma.

IV. CONFIDENCIALIDAD

20. En su presentación de fecha 9 de agosto de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como «Anexo Confidencial 2.f) (i)».

21. El día 20 de agosto de 2019, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que el documento reseñado en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

22. Ahora bien, dado que los datos presentados por las firmas notificantes importan información sensible —y siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado—, esta Comisión Nacional

considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

23. Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el Art. 13 del Decreto N° 480/2018 y el Art. 1, inc. (8), de la Resolución SC N° 359/2018, esta Comisión Nacional recomienda a la Señor Secretario de Comercio Interior otorgar a las partes la confidencialidad oportunamente solicitada.

V. CONCLUSIONES

24. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

25. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio Interior (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición, por parte de la firma OILSTONE ENERGÍA S.A. (en adelante, "OILSTONE"), del cien por ciento (100%) de participación en la concesión de explotación de hidrocarburos sobre las áreas «Al Sur de la Dorsal», «Anticlinal Campamento», «Dos Hermanas» y «Ojo de Agua» así como la participación en la concesión de transporte sobre el área «Al Sur de la Dorsal», todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso (a), de la Ley N° 27.442, y (b) conceder la confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada acompañada como «Anexo Confidencial 2.f) (i)» en fecha 9 de agosto de 2019, teniendo por suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro.

El Sr. Vocal Dr. Pablo Trevisani no suscribe el presente dictamen por encontrarse en comisión oficial.

¹ Los accionistas de OILSTONE son DIEGO GARZÓN DUARTE (30%), MAURICIO RUSSO (20%), AUGUSTO TERRACINI (12%), EDUARDO ARAGÓN (8%), CLAUDIO MAGGI (15%) Y GONZALO MAGGI (15%). Las partes han informado que OILSTONE y sus accionistas no poseen participaciones sociales en empresas que desarrollen actividades en la República Argentina —a excepción de Claudio y Gonzalo Maggi, que tienen participaciones accionarias en compañías que no desarrollan actividades económicas vinculadas al sector energético.

² Ver presentación de fecha 9 de agosto de 2019 (N° de Orden 9, págs. 501/502).

³ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web." El 25 de abril de 2019, el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, que en su Artículo 1 establece "... para el año 2019 el valor de la unidad móvil definida en el Artículo 85 de la Ley N° 27.442, en la suma de PESOS VEINTISÉIS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 26,40).".

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan y la Señora Vocal Dra. Maria Fernanda Vicens no suscriben el presente por encontrarse en uso de Licencia.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 16:01:28 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 16:32:13 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 17:40:04 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 17:40:05 -03'00'